UPPCS Polity Notes: राज्यपाल | Governor

Hindi + English Notes | Prelims-focused | Constitutional Articles, Powers, Discretionary Powers & State Council of Ministers

1. राज्यपाल का परिचय | Introduction

हिंदी: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन सामान्यतः उसका प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाता है।

English: The Governor is the constitutional head of a state. The executive power of the state is vested in the Governor, but it is ordinarily exercised on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Chief Minister.

महत्त्वपूर्ण तथ्य | Key Facts

संवैधानिक आधार

Articles 153–162

Governor and State Executive

नियुक्ति

Article 155

Appointment by President

- न्यूनतम आयु | Minimum age: 35 years — 35 वर्ष।
- योग्यता | Qualification: भारतीय नागरिक होना चाहिए — Must be a citizen of India.
- कार्यकाल | Tenure: सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है — Normally 5 years, subject to the President's pleasure.
- शपथ | Oath: Article 159.
- राज्य का संवैधानिक प्रमुख | Constitutional head: Governor.

2. राज्यपाल की नियुक्ति | Appointment of the Governor

हिंदी: राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य की जनता राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करती।

English: The Governor is appointed by the President of India. The people of the state do not directly elect the Governor.

नियुक्ति एवं कार्यकाल | Appointment and Tenure

- Article 155: राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।
- Article 156: राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है; सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है।
- Article 157: भारतीय नागरिकता और 35 वर्ष की न्यूनतम आयु आवश्यक है।
- Article 158: पद की शर्तें, जैसे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न होना और लाभ का पद धारण न करना।
- Article 159: पद एवं गोपनीयता की शपथ।

अतिरिक्त तथ्य | **Additional Facts**

- एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है — Article 153.
- The same person may be appointed Governor of two or more states.
- राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
- The Governor submits their resignation to the President.
- राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में राष्ट्रपति द्वारा हटाने की कोई निश्चित महाभियोग प्रक्रिया नहीं दी गई है।
- There is no fixed impeachment procedure for removing a Governor; the Governor holds office subject to the President's pleasure.

3. राज्यपाल की शक्तियाँ | Powers of the Governor

राज्यपाल की शक्तियों को मुख्यतः पाँच भागों में बाँटा जाता है।

The Governor's powers are commonly classified into five categories.

A. कार्यपालिका शक्तियाँ | Executive Powers

संवैधानिक आधार: Articles 154, 155, 156, 161, 163 and 164

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति — Appointment of the Chief Minister.
- मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति — Appointment of other ministers on the Chief Minister's advice.
- राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति — Appointment of the Advocate General.
- राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक भूमिका — Constitutional role in appointments to the State Public Service Commission.
- राज्य प्रशासन की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है — Executive power of the State is vested in the Governor.

Exam point: राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करता है।

Exam point: The Governor ordinarily acts on the aid and advice of the Council of Ministers.

B. विधायी शक्तियाँ | Legislative Powers

संवैधानिक आधार: Articles 174, 175, 176, 200 and 213

- राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना और सत्रावसान करना — Summoning and proroguing the State Legislature.
- विधानसभा को भंग करना, जहाँ संवैधानिक रूप से उचित हो — Dissolving the Legislative Assembly in accordance with the Constitution.
- विधानमंडल को संबोधित करना और संदेश भेजना — Addressing the Legislature and sending messages.
- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेना — Acting on Bills passed by the State Legislature.
- अध्यादेश जारी करना — Promulgating Ordinances when the Legislature is not in session and constitutional conditions are satisfied.

Article 200 — राज्य विधेयकों पर राज्यपाल के विकल्प

जब राज्य विधानमंडल कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल:

1. विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है — May assent to the Bill.
2. गैर-वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है — May return a non-Money Bill for reconsideration.
3. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है — May reserve the Bill for the President's consideration.

महत्वपूर्ण अद्यतन: नवंबर 2025 में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के विकल्प संविधान से निर्धारित हैं। संविधान में कोई सामान्य निश्चित समय-सीमा नहीं दी गई है, और न्यायालय अपनी ओर से सार्वभौमिक समय-सीमा या deemed assent (स्वतः स्वीकृति) निर्धारित नहीं कर सकता।



Sci API
+1

C. वित्तीय शक्तियाँ | Financial Powers

संवैधानिक आधार: Articles 202–207

- राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) राज्यपाल के नाम से विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है — The annual financial statement is laid before the Legislature in the Governor's name.
- धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता — A Money Bill requires the Governor's recommendation for introduction.
- अनुदान की माँगें राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत की जाती हैं — Demands for grants are made on the Governor's recommendation.
- राज्य की आकस्मिक निधि से संबंधित संवैधानिक भूमिका — Constitutional role relating to the State Contingency Fund.

D. न्यायिक शक्तियाँ | Judicial Powers

Article 161

हिंदी: राज्यपाल उन कानूनों से संबंधित अपराधों में, जिन विषयों तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है, क्षमा, दंड-विराम, दंड-स्थगन, दंड-परिहार या दंड-लघुकरण प्रदान कर सकता है।

English: Under Article 161, the Governor may grant pardons, reprieves, respites, remissions, suspensions or commutations of sentences for offences relating to matters within the State's executive power.

UPPCS fact: राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की Article 72 वाली शक्ति के समान नहीं है; दोनों की संवैधानिक सीमा अलग है।

E. विवेकाधीन शक्तियाँ | Discretionary Powers

इनका विस्तृत विवरण अगले भाग में दिया गया है, क्योंकि यह UPPCS के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण विषय है।

These are explained separately below because they are particularly important for UPPCS.

4. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ | Discretionary Powers

हिंदी: विवेकाधीन शक्तियाँ वे परिस्थितियाँ हैं जिनमें राज्यपाल संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह से अलग या अपने विवेक से कार्य कर सकता है। ये शक्तियाँ सीमित हैं; राज्यपाल को सामान्यतः समानांतर राजनीतिक कार्यपालिका की तरह कार्य करने का अधिकार नहीं है।

English: Discretionary powers are limited situations in which the Governor may act using constitutional discretion rather than simply following ministerial advice. The Governor is not a parallel political executive.

मुख्य संवैधानिक आधार: Article 163

प्रमुख परिस्थितियाँ | Important Situations

परिस्थिति / Situation	हिंदी में व्याख्या	Explanation in English
त्रिशंकु विधानसभा / Hung Assembly	स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री नियुक्त करने में सीमित विवेक।	Limited discretion in appointing a Chief Minister when no party has a clear majority.
बहुमत परीक्षण / Floor Test	सरकार के बहुमत पर वास्तविक संदेह होने पर सदन में परीक्षण कराने की आवश्यकता हो सकती है।	Where majority is genuinely in doubt, a floor test may be necessary.

राष्ट्रपति शासन / President's Rule	Article 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है।	May send a report to the President under Article 356.
विधेयक सुरक्षित रखना / Reservation of Bills	Article 200 के अंतर्गत कुछ विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।	May reserve certain Bills for the President under Article 200.
विशेष संवैधानिक जिम्मेदारी / Special constitutional responsibilities	कुछ राज्यों या विशेष परिस्थितियों में संविधान द्वारा निर्धारित विशेष जिम्मेदारियाँ।	Special responsibilities expressly assigned by the Constitution in certain states or circumstances.

ध्यान दें: प्रत्येक परिस्थिति में राज्यपाल को असीमित विवेकाधिकार नहीं मिलता। निर्णय संवैधानिक सीमाओं और न्यायिक व्याख्याओं के अधीन होते हैं।

Important: The Governor does not have unlimited discretion in any of these situations. Decisions remain subject to constitutional limits and judicial interpretation.

महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय | **Landmark Judgments**

- Shamsher Singh v. State of Punjab (1974): सामान्य नियम यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं और मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करते हैं, सिवाय उन मामलों के जहाँ संविधान विवेकाधिकार की अनुमति देता है।
- Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016): राज्यपाल की शक्तियाँ सीमित हैं; वह सामान्यतः विधानसभा के कार्य में अपनी इच्छा से हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
- S. R. Bommai v. Union of India (1994): राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है; बहुमत का प्रश्न सामान्यतः सदन के पटल पर परखा जाना चाहिए।

5. राज्य मंत्रिपरिषद | **State Council of Ministers**

संवैधानिक आधार | **Constitutional Basis**

- Article 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद।
- Article 164: मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और सामूहिक उत्तरदायित्व।
- Article 167: मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य।

हिंदी: राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। मुख्यमंत्री इसका प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

English: The State Council of Ministers is the real executive authority of the state. It is headed by the Chief Minister and is collectively responsible to the Legislative Assembly.

मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति | **Appointment of Chief Minister and Ministers**

1. राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है — The Governor appoints the Chief Minister.
2. अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है — Other ministers are appointed on the Chief Minister's advice.
3. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है — The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly.
4. मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था में इसका प्रयोग संवैधानिक परंपराओं और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप होता है — Ministers hold office during the Governor's pleasure, subject to constitutional conventions and the parliamentary system.

मंत्रियों की संख्या | **Size of the Council**

Article 164(1A): मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। सामान्यतः मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 है।

English: Under Article 164(1A), the total number of ministers, including the Chief Minister, cannot exceed 15% of the total strength of the Legislative Assembly. The minimum is generally 12 ministers.

मुख्यमंत्री के कर्तव्य | **Duties of the Chief Minister**

Article 167

- मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना — Communicating Council of Ministers' decisions to the Governor.
- राज्य प्रशासन और विधायी प्रस्तावों की जानकारी देना — Providing information on state administration and legislative proposals.
- राज्यपाल द्वारा माँगी गई जानकारी उपलब्ध कराना — Furnishing information requested by the Governor.
- यदि राज्यपाल कहे, तो किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखना — If required by the Governor, placing a minister's decision before the Council of Ministers for consideration.

6. महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद | Important Articles

अनुच्छेद	विषय
153	राज्यपाल का पद / Governor
154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति / Executive power

155 नियुक्ति / Appointment

156 कार्यकाल / Term of office

157 योग्यता / Qualifications

158 पद की शर्तें / Conditions of office

159 शपथ / Oath

161 क्षमादान शक्ति / Clemency powers

163 मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह / Aid and advice

164 मुख्यमंत्री एवं मंत्री / Chief Minister and ministers

167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य / Duties of Chief Minister

174 सत्र बुलाना, सत्रावसान, विधानसभा भंग करना / Sessions and dissolution

200 विधेयकों पर स्वीकृति / Assent to Bills

202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण / State budget

213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति / Ordinance-making power

356 राष्ट्रपति शासन / President's Rule

7. UPPCS Prelims MCQs

1. राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

A. प्रधानमंत्री
B. राष्ट्रपति
C. मुख्यमंत्री
D. मुख्य न्यायाधीश

सही उत्तर! / Correct!

Article 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

2. राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है?

A. 25 वर्ष
B. 30 वर्ष
C. 35 वर्ष
D. 40 वर्ष

सही उत्तर! / Correct!

Article 157 के अनुसार न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।

3. राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है?

A. राज्यपाल
B. राष्ट्रपति
C. विधानसभा
D. विधान परिषद

सही उत्तर! / Correct!

Article 164(2): मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

4. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है?

A. Article 72
B. Article 123
C. Article 161
D. Article 213

सही उत्तर! / Correct!

Article 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है।

5. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है?

A. Article 153
B. Article 163

C. Article 167
D. Article 200

सही उत्तर! / Correct!

Article 163 मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का प्रावधान करता है।

6. राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है?

A. Article 123
B. Article 200
C. Article 213
D. Article 356

सही उत्तर! / Correct!

Article 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है।

7. राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या सामान्यतः विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक हो सकती है?

A. 10%
B. 12%
C. 15%
D. 20%

सही उत्तर! / Correct!

Article 164(1A) के तहत अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% है।

Score: 7/7

Reset quiz

8. त्वरित पुनरावृत्ति | Quick Revision

- Article 155: राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।
- Article 156: पाँच वर्ष का सामान्य कार्यकाल; राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद।
- Article 161: राज्यपाल की क्षमादान शक्ति।
- Article 163: राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद।
- Article 164: मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति और सामूहिक उत्तरदायित्व।
- Article 167: मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य।
- Article 200: राज्य विधेयकों पर राज्यपाल के संवैधानिक विकल्प।
- Article 213: अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
- Article 356: राष्ट्रपति शासन।

Official source: Governor's Secretariat, Uttar Pradesh — Constitutional Role of the Governor.